

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5739/2539

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 145, มาตรา 174, มาตรา 246, มาตรา 247, มาตรา 249

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9, มาตรา 153

เมื่อจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทั้งฎีกา เป็นอำนาจของศาลฎีกาที่จะพิจารณาสั่ง
จำหน่ายคดี มิใช่เป็นอำนาจของศาลชั้นต้น

กรณีจำเลยที่ 1 และที่ 2 ทั้งฎีกา ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 132 (1) ไม่ได้บังคับว่า
ศาลจะต้องสั่งจำหน่ายคดีเสมอไป บทบัญญัติดังกล่าวให้ศาลใช้ดุลพินิจตาม
พฤติการณ์แห่งคดีเป็นเรื่อง ๆ ไป

ปัญหาว่าจำเลยทั้งสามเป็นหนี้โจทก์กำหนดจำนวนได้แน่นอนหรือไม่ เป็น
ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้จำเลยทั้งสามมิได้ให้การไว้
และมีได้ยกขึ้นว่ากันมาในชั้นศาลอุทธรณ์ จำเลยทั้งสามก็ยกขึ้นฎีกาได้ตาม ป.วิ.พ.
มาตรา 249 ประกอบ พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

หน้าที่โจทก์นำมาฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามล้มละลาย ล้วนแต่เป็นหนี้ตามคำ
พิพากษาซึ่งจำเลยทั้งสามให้การยอมรับว่าเป็นหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวจริง หนี้
ตามคำพิพากษาดังกล่าวจึงผูกพันจำเลยทั้งสามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 145 และหนี้ตาม
คำพิพากษาดังกล่าวสามารถคิดคำนวณเป็นจำนวนแน่นอนได้ จึงเป็นหนี้ที่กำหนด

จำนวนได้แน่นอนตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9 (3) โดยไม่จำเป็นต้องมี
พยานบุคคลมาเบิกความประกอบ

ในที่นี้โจทก์นำมาฟ้องขอให้จำเลยทั้งสามล้มละลาย ล้วนแต่เป็นหนี้ตามคำ
พิพากษาซึ่งจำเลยทั้งสามให้การยอมรับว่าเป็นหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าวจริง หนี้
ตามคำพิพากษาดังกล่าวจึงผูกพันจำเลยทั้งสามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 145และหนี้ตาม
คำพิพากษาดังกล่าวสามารถคิดคำนวณเป็นจำนวนแน่นอนได้ จึงเป็นหนี้ที่กำหนด
จำนวนได้แน่นอนตาม พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9 (3) โดยไม่จำเป็นต้องมี
พยานบุคคลมาเบิกความประกอบ

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

ศาลจังหวัดสุรินทร์ - นายสถาพร โคตรรักษา

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายสมชาย พงษ์ธา

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ